

1516215-74.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... disse que recebeu informação de tráfico de drogas na via pública. Rumou ao local. A ré, ao ver a guarnição, tentou fugir, mas foi detida. Realizada busca pessoal, foram apreendidos dinheiro e drogas. No local no qual a ré foi avistada, foram encontradas mais porções de droga. A ré confessou o tráfico. A informação anônima deu conta que o tráfico de drogas era ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1516215-74.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1516215-74.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2187944/2020 - 73º D.P. JACANA, 12756513 - 73º D.P. JACANA, 4370/20/336 - 73º D.P. JACANA, 2187944 - 73º D.P.

JACANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KATARINA APARECIDA DA SILVA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

KATARINA APARECIDA DA SILVA SANTOS foi denunciada porque, no dia 1º de agosto de 2020, por volta das 21:30 horas, na altura do número 1236 da Rua Tenente Sotomano, Vila Medeiros, nesta Capital, traria consigo, para venda a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar 55 papelotes, contendo 117,8 gramas, de maconha, e 10 pinos de cocaína.

A ré foi notificada (fls. 140) e ofertou defesa prévia (fls. 146/156).

A denúncia foi recebida em 18 de dezembro de 2020 (fls. 164/165).

A ré foi citada (fls. 204).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, a ré foi interrogada.

Em memoriais, o MP requereu a condenação a condenação da ré, o reconhecimento da

causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Defesa requereu a absolvição em virtude de falta de prova, subsidiariamente a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito e a efetivação de detração penal. É o relatório.

Fundamento e decido.

Em virtude de remoção da r. Magistrada que presidiu a instrução processual, julgo o feito.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e apreensão (fls. 09), laudo de constatação (fls. 27/30), químico-toxicológico (fls. 143/145) e BOPM (fls. 211/217)

A autoria é certa.

A testemunha Daniel Lourenço Martins, policial militar, disse que recebeu informação de tráfico de drogas na via pública. Rumou ao local. A ré, ao ver a guarnição, tentou fugir, mas foi detida. Realizada busca pessoal, foram apreendidos dinheiro e drogas. No local no qual a ré foi avistada, foram encontradas mais porções de droga. A ré confessou o tráfico. A informação anônima deu conta que o tráfico de drogas era perpetrado por uma mulher. Não se recorda se foram informadas características físicas da traficante. Avistou transeuntes. Viu a ré sair de uma viela. As demais porções de droga foram encontradas na viela em um buraco de muro. A ré, ao perceber a aproximação policial, passou a andar de modo rápido e no contrafluxo da viatura. Afirmou que o local do fato é conhecido ponto de tráfico de drogas. A ré estava parada na viela. Não sabe qual a quantidade ou espécie de droga foi encontrada em poder na ré. As porções de droga encontradas em poder da ré e no buraco estavam embaladas de modo similar.

A testemunha Tabata Vegse Simão, policial militar, disse que receberam disk-denúncia dando conta que uma mulher negra (e demais características que não se recordou) praticava o tráfico de droga. Rumou ao local, avistou a ré. Ao ver a guarnição, a ré atravessou a rua e caminhou contrafluxo das viaturas. Foram encontradas drogas na viela da qual a ré saiu. Em busca pessoal, foram encontradas drogas e dinheiro. A ré confessou o crime. O local é ponto de venda de drogas. A ré disse que era casada e morava com uma mulher. Afirmou que a rua é movimentada. Não reconheceu o local indicado na fotografia encartada pela Defesa (extraída do Google Maps). Explicou que a rua não possui numeração correta, que há várias vielas. A ré estava próxima de uma casa em demolição. A ré estava com porções de maconha e cocaína e dinheiro junto às roupas íntimas.

A ré disse que foi à “biqueira” para comprar drogas, estava com R\$ 547,00, proveniente de seu pagamento. Trabalha em um restaurante, tinha recebido R\$ 700,00. O nome de seu chefe é Marcelo. Foi abordada dentro de uma adega. Foram apreendidas as porções de droga que tinha comprado. Disse que comprou “07 paranga de 10 e 05 pinos” para seu consumo. Foi abordado no momento no qual entraria na Adega que pertence a “Lú”. No local estava a filha do “Lú” e um funcionário. Disse que havia 05 mulheres na rua. Foi na adega comprar uma dose. Os fatos se passaram entre 21:30 e 22 horas. Após ser abordada, foi levada para “biqueira”, dentro da casa abandonada. Foi agredida fisicamente, desesperou-se. Os policiais diziam “fala que é seu, fala que é seu”. Disse que a rua tem dois pontos de tráfico de drogas. Comprou drogas na frente da igreja. Não conhecia os policiais. Responde a outro processo por tráfico de drogas e foi presa no mesmo local por outros agentes, que “foi forjada” e a “biqueira não estava ativada”. Não mora na região, mas se relacionava com uma mulher que residia nas imediações.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que a ré praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas asseveraram que diligenciaram em conhecido ponto de venda de drogas, que, ao ver a guarnição, a ré saiu do local no qual estava e passou a caminhar rapidamente e no contrafluxo das viaturas, que,

realizada a abordagem foram encontradas porções de droga e dinheiro e, no local no qual ela foi inicialmente avistada, havia mais porções de droga. Registro que não verifico razão para que as testemunhas faltassem com a verdade em Juízo com o escopo de prejudicar a acusada.

Em contrapartida, a versão da ré não convence e está dissociada do conjunto probatório. A ré não juntou documentos e não arrolou testemunhas. Não comprovou que, na data do fato, recebeu salário, tampouco demonstrou a existência do vínculo laboral. Não arrolou para inquirição em Juízo seu chefe "Marcelo" ou as pessoas que estavam na adega e teriam presenciado o momento de sua prisão. Assim, a Defesa não se desincumbiu do ônus probatório insculpido no artigo 156 do CPP.

No mais, as circunstâncias do crime (local do fato e tentativa de fuga), a quantidade, diversidade e fracionamento da droga, somado ao dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que a droga era destinada ao tráfico. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase de dosimetria, ausentes circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente. Mantenho a pena base em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes. Mantenho a pena intermediária em 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, presentes os requisitos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, reduzo a pena em 2/3 e torno a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa.

Ausentes informações acerca da condição econômica da ré, fixo cada dia multa no mínimo legal.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, consistente em: prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor equivalente a 01 salário-mínimo a ser destinado a entidade beneficente indicada pelo Juízo da Execução.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO a ré KATARINA APARECIDA DA SILVA SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade por igual período e prestação pecuniária no valor de 01 salário mínimo vigente na data do fato, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).

Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Incinere-se a droga apreendida.

Expeçam-se as certidões necessárias e guia de recolhimento.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA